西乡塘虎邱城北钢材市场有限公司“8·7”一般车辆伤害事故调查报

发布日期：2024-12-16 09:55 撰稿人： 来源：西乡塘区应急管理局

西乡塘区政府事故调查组

2024年11月

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关车辆人员概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故相关单位及安全管理情况

（四）事故发生经过

（五）事故现场情况

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

（二）其他可能因素排除

（三）间接原因分析

四、有关单位存在的主要问题

（一）事故单位

（二）事故相关单位

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一)建议免于追究责任的人员

(二)对事故责任人员的处理建议（2人）

(三)对事故责任单位和相关部门的处理建议

六、事故主要教训

七、事故防范及整改措施建议

（一）严格落实安全生产行业监管责任

（二）严格落实安全生产属地管理责任

（三）严格落实企业安全生产主体责任

西乡塘虎邱城北钢材市场有限公司“8·7”一般车辆伤害事故调查报告

2024年8月7日8时30分许，位于南宁市虎邱城北钢材市场有限公司A6栋1-6号门前内部道路，一辆行驶的叉车突然撞上路边临时早餐摊点，发生车辆伤
接经济损失约80万元。

事故发生后，城区政府高度重视，并于8月9日函告南宁市市场监督管理局，请予对南宁市虎邱城北钢材市场“8·7”叉车事故开展调查处置。南宁市
回函告知：1.虎邱城北钢材市场“8·7”事故涉事叉车不属于特种设备；2.虎邱城北钢材市场“8·7”事故涉事叉车使用区域不属于特种设备监管范围；3.
叉车事故不属于特种设备事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查
函（2019）174号)等法律法规的有关规定，城区政府批准成立了西乡塘虎邱城北钢材市场有限公司“8·7”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组
通运输局、总工会、市场监督管理局、南宁市公安局西乡塘分局、南宁市公安局交警支队八大队、安吉街道办事处等有关人员参加，全面负责事故调查工作
参与事故调查工作，并邀请城区纪委监委派员列席参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故现场进行了勘验调查，对事故发生单位及其他相关工
问。通过现场勘验和调查取证，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员
时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，该车辆伤害事故是一起因企业未落实安全生产主体责任，叉车管理不到位，企业员工未经培训合格驾驶叉车引发的一般生产安全责任事

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关车辆人员概况

1、南宁市同鑫贸易有限公司（以下简称同鑫贸易公司），事故发生单位，涉事叉车使用管理单位，公司共有员工9人，营业执照：91450100788430
（自然人独资），法定代表人：何*顺，成立日期：2006年，经营范围：一般项目：金属材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售等。

2、梁*明，男，汉族，1972年出生，籍贯广东省英德市，涉事叉车驾驶员，同鑫贸易公司员工，2024年6月进入同鑫贸易公司工作，持有特种设备安
机械），主要从事钢材吊运装卸，与同鑫贸易公司签订了劳动合同。梁*明没有经过公司组织的叉车驾驶培训，也未持有特种设备安全管理和作业人员证（
司工作以来，曾多次未经培训合格驾驶叉车。事故发生时，同鑫贸易公司未安排梁*明驾驶涉事叉车进行装卸作业。

3.涉事叉车产品名称：内燃平衡重式叉车，制造厂家：安徽合力股份有限公司；型号：CPCD100；出厂日期：2014年12月23日；出厂编号：01
WG034558；最大行驶速度：20KM/H，额定载重：10000KG。空车重量：13420KG。该设备由广西南宁铭超吊装服务有限公司购买，在进行特种设备登记前，2
备检验研究院检验合格，2016年5月25日又进行定期检验并合格，之后一直未检验。2021年6月，广西南宁铭超吊装服务有限公司注销后，该设备一直由同鑫

（二）事故发生单位安全管理情况

同鑫贸易公司法定代表人及实际控制人均为何*顺，该公司安全生产主体责任不落实，未建立健全本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制度，
未对员工进行安全生产教育和培训；未建立风险分级管控制度和实施管控措施；未开展隐患排查治理，及时发现和消除作业场所事故隐患。对涉事车辆现场
培训合格驾驶叉车。

（三）事故相关单位及安全管理情况

南宁市虎邱城北钢材市场有限公司（以下简称虎邱钢材市场公司），公司共有员工88人，统一社会信用代码：914501007565414996，法定代表人：
发，房屋租赁，商品信息质询；装卸搬运、货物配送服务，金属材料销售，仓储；涉及、制作、发布、代理国内各类广告；房地产开发经营等。

虎邱钢材市场公司建立有安全生产管理制度，设立了安全管理办公室负责市场安全生产和消防管理，定期对市场开展安全生产检查。虎邱钢材市场公
地租赁合同及安全生产责任书，约定了各自安全生产职责。但是，虎邱钢材市场公司未对同鑫贸易公司的安全生产工作统一协调、管理，未能及时发现和制
经培训合格驾驶叉车的违规行为。

（四）事故发生经过

经调取视频监控显示，2024年8月7日上午8点34分33秒，天气晴朗，地面干燥，梁*明驾驶涉事车辆从同鑫贸易公司货场南道路右拐至市场主路前往该号前)，途径市场主路段A6栋1-6号门前时，道路右边有一早餐流动摊点（由韦*花经营的食品贩卖车）。8点34分37秒，涉事车辆右后方有一衣着白色短袖衫近，并向主路中线位置靠近以绕过韦*花经营的早餐流动摊点的食品贩卖车。8点34分43秒，在黑色电单车超过涉事车辆时，涉事车辆猛然右拐，车头右侧与涉事车辆车尾冒出白烟，车速明显加快，约一秒钟后，车头又猛然向左拐，车尾向右扫向韦*花早餐摊点，韦*花被挤压在涉事车辆与食品贩卖车辆之间，随

（五）事故现场情况

事故发生地点位于南宁市西乡塘区虎邱城北钢材市场内A6栋1号铺面前，该道路属于市场主要道路，水泥路面，路面宽度约17米，路面性质为水泥，志、标线，视线良好。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡，人员信息如下：韦*花，女，1965年出生，户籍地为广西大化瑶族自治县共和乡共和村眼圩街，身份证号：4527市中一司法鉴定所司法鉴定书（南宁中一司鉴〔2024〕法病鉴字第0375号）鉴定意见，被鉴定人韦*花符合车辆（叉车）碰撞、挤压作用导致腹腔脏器损伤死

2.直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，事故造成直接经济损失约80万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话并报警。同鑫贸易公司销售经理李*金赶到现场指挥事故处置，同时向公司法定代表人何*顺报告，何*顺门报告了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，同鑫贸易公司负责人、虎邱钢材市场公司管理人员迅速赶到现场进行处置。接报事故后，南宁市公安局交警支队八大队民警立即赶到现管理局、安吉街道办事处等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。城区应急管理局接报后，立即开展前期调查。

（三）医疗救治和善后情况

2023年8月7日9时，120急救人员到达现场立即对韦*花进行急救并将其送往民族医院救治。韦*花经抢救无效于当天10时30分许死亡。事故发生后，有处理善后事宜，安抚家属情绪，并协调同鑫贸易公司与死者家属商谈赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，同鑫贸易有限公司现场应急救援处置符合要求，不存在因救援不当导致事故后果扩大的情形。城区应急管理局、城区市场监督支队八大队、安吉街道办事处事故救援响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置到位，符合相关法律法规及事故处置工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：梁*明未经培训合格驾驶内燃平衡重式叉车，因不具备叉车操作技能，遇到突发情况处理失误，车辆失控撞向路边临时早餐销售摊点器官破裂，经送往广西民族医院抢救无效后死亡。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查分析，排除道路设计建设、其他车辆影响、突发灾害因素等因素的影响。

（三）间接原因分析

1.同鑫贸易公司安全生产主体责任不落实。该公司未建立健全本单位全员安全生产责任制；未制定叉车安全管理规定；未对员工进行安全生产教育和制度和实施管控措施；未开展隐患排查治理，及时发现和消除作业场所事故隐患。同鑫贸易公司法定代表人何*顺履行安全生产管理职责不到位，默许员工未明安全生产意识薄弱，明知自己没有培训合格的情况下，擅自驾驶叉车上路行驶。

2.韦*花未遵守虎邱钢材市场公司管理制度，不在指定区域摆卖早餐，擅自在市场内道路上停车摆售卖食品，占道经营影响车辆、行人通行。

3.虎邱钢材市场公司未严格遵守《中华人民共和国安全生产法》的规定，安全生产管理不到位，未对同鑫贸易公司的安全生产工作统一协调、管理，易公司员工未经培训合格驾驶叉车的违规行为。

四、有关单位存在的主要问题

（一）事故单位

同鑫贸易公司安全生产主体责任不落实。该公司未建立健全本单位全员安全生产责任制；未制定叉车安全管理规定；未对员工进行安全生产教育和培度和实施管控措施；未开展隐患排查治理，及时发现和消除作业场所事故隐患。

同鑫贸易公司的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[]、第二十八条第一款[]、第四十一条[]、第四十四条第一款[]的规定。

（二）事故相关单位

虎邱钢材市场公司未严格遵守《中华人民共和国安全生产法》的规定，未对同鑫贸易公司的安全生产工作统一协调、管理，未能及时发现和制止同鑫驾驶叉车的违规行为。

虎邱钢材市场公司的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[]的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一)建议免于追究责任的人员

韦*花，女，未遵守虎邱钢材市场公司管理制度，不在指定区域摆卖早餐，擅自在市场内道路上停车售卖食品，占道经营影响车辆、行人通行，对事故中死亡，建议免于追究其责任。

(二)对事故责任人员的处理建议（2人）

1.梁*明，男，同鑫贸易公司员工，安全生产意识薄弱，在未经专门培训和不具备叉车操作技能情况下，擅自未经培训合格驾驶叉车并违规上路，对其涉嫌构成重大责任事故罪[]，建议移交司法机关处理。

2.何*顺，男，同鑫贸易公司法定代表人，对公司生产安全全面负责。未依法履行安全生产工作职责，未建立并落实安全生产规章制度和操作规程，工作，默许员工未经培训合格驾驶叉车。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[]的规定，对事故负有责任；建议由城区应急管理局依据法》第九十五条[]的规定，依法对其进行处理。

(三)对事故责任单位和相关部门的处理建议

1.同鑫贸易公司安全生产主体责任不落实。未建立健全本单位全员安全生产责任制；未制定叉车安全管理规定；未对员工进行安全生产教育和培训；实施管控措施；未开展隐患排查治理，及时发现和消除作业场所事故隐患，对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第第四十一条、第四十四条第一款的规定。建议城区应急管理局依法对其进行处理。

2.虎邱钢材市场公司未严格遵守《中华人民共和国安全生产法》的规定，未对同鑫贸易公司的安全生产工作统一协调管理。其行为违反了《中华人民九条第二款的规定，建议城区应急管理局依法对其进行处理。

六、事故主要教训

此次事故的发生充分说明城区部分企业安全生产主体责任落实不到位，主要负责人安全意识、责任意识薄弱、安全生产隐患排查工作落实不到位。企对叉车等特殊车辆的驾驶知识掌握不到位。专业市场公司日常管理不到位，不能及时纠正临时摊贩占道经营、车辆占道停放的问题；对承租商户的督促检查促整改安全问题。相关单位履行“三管三必须”要求不到位，对特种设备使用安全的宣传工作不够到位。

七、事故防范及整改措施建议

根据事故发生的直接原因和有关单位存在的主要问题以及事故教训，提出如下事故整改和防范措施:

（一）严格落实安全生产行业监管责任

城区应急管理委员会要举一反三，强化安全生产行业部门监管职责，按照安全生产“三个必须”和“谁主管谁负责、谁审批谁监管”的原则，夯实行内专业市场的监督管理，加大安全生产宣教力度，督促落实企业安全生产主体责任，进一步建立健全特种设备安全责任制度，严格执行安全技术规范和管理患专项整治，深入排查未办理使用登记证、未进行定期检验的设备设施，对发现存在安全隐患的特种设备予以停止使用，对违法行为从严查处，防止类似事

（二）严格落实安全生产属地管理责任

安吉街道办事处要深刻吸取事故教训，切实落实好属地监管责任。一要强化责任担当意识，把安全生产纳入党委政府议事日程和重点工作，及时组织工作任务、重大事故隐患治理等重大问题。二要健全完善安全生产责任体系，进一步摸清本地区生产经营企业底数和安全生产现状，实行安全生产网格化监格落实属地监管责任，切实加强辖区内企业安全监管，严格执行年度安全监管工作计划，加大检查频次和力度深入企业开展隐患排查，全面管控企业安全基并上报。

（三）严格落实企业安全生产主体责任

南宁市同鑫贸易有限公司应认真吸取事故教训，建立健全安全生产规章制度，全面落实安全生产责任制，建立并落实设备管理制度及安全操作规程，培训，提高从业人员安全意识和安全技能。南宁市虎邱城北钢材市场有限公司应加强对承租单位的统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，